

PRESSE · 01.12.1996

PME & Affaires

ART

DATUM

Presseartikel

01.12.1996

ÜBERSICHTSBLATT

Franchise: Unabhängigkeit und Abhängigkeit — Zeitschrift PME Affaires · Dezember 1996

Überblick: Presseartikel in der Zeitschrift PME Affaires (Ausgabe November–Dezember 1996), Rubrik „Les rendez-vous de la franchise“, über die Beziehungen zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer.

Das Wesentliche

Der Artikel legt die Spannung zwischen der rechtlichen Unabhängigkeit des Franchisenehmers und seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit dar. Der Franchisenehmer wird darin als für seine Tätigkeit verantwortlich und als direkter Ansprechpartner seiner Kundschaft dargestellt. Der Text stützt sich auf die Verordnung EWG 4087/88 vom 30. November 1988, die die Franchise im Gemeinschaftsrecht anerkennt, auf Artikel 85 des EWG-Vertrags, der Kartelle verbietet, und auf einen Ministerialerlass vom 21. Februar 1991, der den Franchisenehmer verpflichtet, seine Eigenschaft als unabhängiger Kaufmann anzugeben. Er unterscheidet die Abhängigkeit des unerfahrenen Franchisenehmers, der gegenüber seinem Franchisegeber in einem Abstammungsverhältnis steht, von der begrenzteren Abhängigkeit des bereits professionellen Franchisenehmers. Ein Interviewkasten behandelt die Verschiebung des Modells hin zu Formen der „Partnerschaft“, und ein statistischer Überblick vergleicht die Franchise in den europäischen Ländern.

Tragweite

Als Kontextdokument rechtswissenschaftlicher Art, ohne direkten Bezug zu den Parteien, beleuchtet es die Begriffe der Unabhängigkeit und Abhängigkeit, die im Mittelpunkt des Streits zwischen dem Franchisenehmer und McDonald's stehen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/artikel-pme-affaires-franchise-unabhaengigkeit-abhaengigkeit-1996/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.